

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0019298-37.2010.4.01.3500/GO**

RELATOR: JUIZ FEDERAL ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: JANDER JOSE BATISTA

VOTO

Cuida-se de incidente interposto pela União (Fazenda Nacional) com o intuito de dirimir divergência sobre a natureza do lançamento tributário das contribuições previdenciárias do servidor público (PSS), se de ofício ou se por homologação. Colho de seu arrazoado:

Insurge-se a União contra acórdão prolatado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, que negou provimento ao recurso interposto pela União, entendendo que a contribuição para o plano de seguridade social descontada do servidor público está sujeita ao lançamento por homologação e, via de consequência à prescrição decenal (“tese dos cinco mais cinco”).

[...]

O acórdão recorrido entendeu que a contribuição para o plano de seguridade social é tributo sujeito ao lançamento por homologação e que os pagamentos indevidos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, aplicável ao caso a tese dos “cinco mais cinco. Confira-se a seguinte passagem do acórdão:

“2) A sentença concluiu que não se aplica a forma de contagem de prazo da Lei Complementar 118 aos recolhimentos efetuados antes de sua vigência, prevalecendo a regra de contagem denominada cinco mais cinco, com a ressalva de que o período não pode ultrapassar o prazo máximo de cinco anos a contar da vigência daquela Lei. (...) 3) A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95). Não há ofensa aos dispositivos constitucionais mencionados no recurso.”

Como se vê, a Turma Recursal adotou o entendimento de que a contribuição para o plano de seguridade social está sujeita ao lançamento por homologação. Tal entendimento, todavia, diverge da jurisprudência mais recente do STJ, consoante restará adiante demonstrado.

[...]

O Superior Tribunal de Justiça possui reiterados julgados no sentido de que a contribuição aludida está sujeita ao lançamento de ofício, e consequentemente, à prescrição quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS. INTEGRAÇÃO NOS LIMITES DA IMPUGNAÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 168, I, DO CTN. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DESTES TRIBUNAL. 1. Ação objetivando afastar desconto incidente sobre contribuição previdenciária destinada ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - Ipesp recolhida sobre os proventos de servidores aposentados. 2. Nos embargos declaratórios opostos pelos autores (fls. 409/412), que complementaram a decisão que analisou o recurso especial, não se apreciou questão fora dos limites do apelo nobre, pois se limitou a integração ao exame do prazo prescricional a ser observado na restituição da contribuição em debate, tema este solucionado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 3. Quando do julgamento do AgRg no REsp 1.096.074/SP, da relatoria do eminente Ministro Francisco Falcão, DJ de 26/2/2009, a Primeira Turma do STJ decidiu, em síntese, que: a) a hipótese de descontos de contribuição de seguridade incidente sobre a remuneração de servidor configura-se lançamento de ofício e não por homologação; b) nesse panorama, o prazo prescricional a ser observado, no caso, é o quinquenal, conforme disciplina o art. 168, I, do CTN. 4. De igual modo: REsp 949.788/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 20.10.2008. 5. Agravo regimental não provido.” STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no REsp 990098, Relator Benedito Gonçalves, DJE DATA:18/02/2010. (Original sem destaque)

“CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE. SERVIDOR EM CARGO EM COMISSÃO. PERÍODO ANTERIOR À EC 19/98. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 168, I, DO CTN. I - A natureza da relação outrora estabelecida entre o recorrente e a recorrida é tributária: trata-se de cobrança de contribuição de seguridade em face de servidor público em cargo em comissão, que foi abolida pela EC 19/98. II - É fato notório no serviço público que os descontos da contribuição previdenciária pública que incidem na remuneração do servidor são calculados e lançados diretamente em sua folha de pagamento pelo órgão de pessoal responsável. Assim, o citado procedimento configura lançamento de ofício e não por homologação. III - Nos termos do art. 150 do CTN, nos lançamentos por homologação, o contribuinte estipula a base de cálculo, faz incidir a alíquota que entende aplicável e antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, ao que não se subsume, portanto, a hipótese em tela. IV - Nesse panorama, o prazo prescricional a ser aplicado na presente hipótese é o quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN. V - Recurso especial improvido.”

STJ, Primeira Turma, REsp 949788/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 20/10/2008.

A Presidência admitiu o incidente e indica sua conformação como Representativo de Controvérsia, uma vez existentes vários recursos no mesmo sentido aguardando deliberação.

Penso que, de fato, a divergência restou demonstrada, sendo que a conversão do incidente em Representativo de Controvérsia envolve certa discricionariedade apropriada à Presidência da Corte, porquanto detém elementos apropriados para dimensionar a massa recursal e a importância sobre uma deliberação que possa dirimir a controvérsia de forma eficaz, evitando a subida de novos recursos no mesmo sentido.

Posto isso, conheço do recurso e voto por sua conversão em Representativo de Controvérsia para definição do seguinte tema: "saber qual é a espécie de lançamento nos casos de contribuição previdenciária para o plano de seguridade do servidor público - PSS, bem como qual o regime jurídico de prescrição e decadência incidente."

Admitida a conversão em Representativo, solicito à Secretaria as providências pertinentes.

Assim, voto por CONHECER DO INCIDENTE E O CONVERTER EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, nos termos do voto formulado.

ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0019298-37.2010.4.01.3500/GO**

RELATOR: JUIZ FEDERAL ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: JANDER JOSE BATISTA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. DEBATE SOBRE A NATUREZA DO LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA NA FONTE DO SERVIDOR PÚBLICO (PSS). CONVERSÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO DO SEGUINTE TEMA: "SABER QUAL É A ESPÉCIE DE LANÇAMENTO NOS CASOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO - PSS, BEM COMO QUAL O REGIME JURÍDICO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INCIDENTE". INCIDENTE CONHECIDO E CONVERTIDO.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER DO INCIDENTE E O CONVERTER EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, com a seguinte Questão Controvertida: "saber qual é a espécie de lançamento nos casos de contribuição previdenciária para o plano de seguridade do servidor público - PSS, bem como qual o regime jurídico de prescrição e decadência incidente."

Brasília, 26 de junho de 2020.

ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

Juiz Relator